

한국남동발전(주) 상임감사위원회

시정·주의요구 및 권고

【9】

제 목 법정 관리자 선·해임 업무처리 미흡

관 련 부 서 ○○○○본부 * * * *실, ○○○○본부 * * * *부 등 x개 부서

조 치 부 서 ○○○○본부 * * * *실, ○○○○본부 * * * *부 등 x개 부서

내 용

1. 업무개요

우리 회사는 「전기안전관리법」, 「폐기물관리법」, 「화학물질관리법」 등 관련 법령에 따라 전기설비의 유지관리 및 안전관리, 유해화학물질 취급시설의 안전 확보와 위해방지 등을 위해 법정 안전관리자를 선임하여 운영하고 있다.

2. ○○○○본부 법정관리자 선·해임 업무처리 미흡

1) 전기안전관리자 선·해임 업무처리 미흡

가. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

「전기안전관리법」 제22조(전기안전관리자의 선임 등)에 따르면 전기사업자 등은 공사·유지 및 운용에 관한 안전관리업무를 수행하기 위하여 산업통상자원부령에 따라 「국가기술자격법」에 따른 전기·기계·토목 분야의 기술자격을 취득한 사람 중에서 분야별로 ‘전기안전관리자’를 선임하도록 규정하고 있고, 같은 법 제23조(전기안전관리자의 선임 및 해임 신고 등)에 따르면 전기안전관리자를 해임 신고를 한 자는 해임한 날부터 30일 이내에 다른 전기안전관리자를 선임하여야

한다고 되어 있다.

따라서 해당 본부는 법정 안전관리자로 선임된 직원이 파견 및 전출, 이동 등으로 공석이 되면, 관련 부서는 새로운 직원을 선임하여 지체없이 전력기술인 단체나 관련 부처, 사용신고 관청 등에 신고해야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

이번 종합감사(2024. 3. 13. ~ 4. 5.)를 통해 ○○○○본부 법정 안전관리자 지정현황을 점검한 결과, ○○○○본부 * * * * 실은 본부의 토목분야 전기안전 관리자(JJJ)가 20xx. xx. xx. ○○○○본부로 전보되어 관련 법령에 따라 30일 이내에 다른 전기안전관리자를 선임해야 하는데, 20xx. xx. xx. 신임 전기안전관리자(사원 KKK)를 선임해서 전력기술인단체에 신고하여 전기안전관리자 선·해임 업무를 x일 지연해서 처리하였다.

그리고 ○○○○본부 * * * * 실은 본부의 태양광 전기안전관리자(LLL)를 20xx. xx. xx.에 한국전기기술인협회에 해임 신고를 하고, 위 본부 ■■■■처 * * * * 부에 관련 내용의 공문을 발송하였는데, * * * * 부 급여 담당자는 태양광 전기안전관리자(LLL)가 해임되었다는 공문을 접수하여 기술수당이 지급되지 않도록 업무처리를 해야 함에도 20xx년 x월 현재까지 매월 기술수당(x원/월)이 부당하게 지급된 사실을 확인하였다.

2) 환경·화학분야 법정관리자 선·해임 업무처리 미흡

가. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

「폐기물관리법」 제34조(기술관리인)에 따르면 폐기물처리시설을 설치, 운영하는

자는 그 시설의 유지관리에 관한 기술업무를 담당하기 위해 기술관리인을 임명 하여야 한다고 되어 있다.

그리고 「화학물질관리법」 제13조(유해화학물질 취급기준)에 따르면 유해화학 물질을 차에 싣거나 내릴 때나 다른 유해화학물질 취급시설로 옮길 때에는 해당 유해화학물질 운반자, 작업자 외에 유해화학물질관리자 또는 유해화학물질관리 자가 지정한 같은 법 제33조(유해화학물질 안전교육)에 따른 안전교육을 받은 자가 참여하도록 해야 한다고 되어 있고 같은 법 32조(유해화학물질관리자)에 따르면 유해화학물질 영업자는 유해화학물질 취급시설의 안전 확보와 유해화학물질의 위해방지에 관한 직무를 수행하기 위하여 사업 개시 전에 유해화학물질관리자를 선임하여야 한다고 되어 있다.

따라서 해당 본부는 폐기물처리시설 기술관리인으로 선임된 직원이 보직 이동을 하면 새로운 직원을 선임하여야 하고 유해화학물질을 저장탱크에서 내릴 때 유해화학물질관리자 또는 안전교육을 받은 자가 참여하도록 하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

이번 종합감사(2024. 3. 13. ~ 4. 5.)를 통해 ○○○○본부 환경·화학분야 법정관리자 선·해임 현황을 확인한 결과, 현재 폐기물처리시설 기술관리인으로 지정되어 있는 직원이 20xx. xx. xx. 업무가 변경되어 다른 직원으로 기술관리인을 변경해야 하나 20xx년 x월 현재까지 기술관리인 선임 업무를 누락한 사실을 확인하였다.

그리고 탈질설비운전원(DNO¹⁾)이 취급하는 무수 암모니아는 유해화학물질에 해당되어 무수 암모니아를 저장탱크에 내릴 때 유해화학물질관리자의 입회가 필요하여 위 운전원 전원을 유해화학물질관리자로 선임하도록 하였으나, 운전원 중 1명이 유해화학물질관리자로 선임되어 있지 않아 조속히 선임될 수 있도록 조치할 필요가 있다.

3. ○○○○본부 기계설비 유지관리자 선임 협조 필요

가. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

「기계설비법 시행령」 제14조(기계설비 유지관리에 대한 점검 및 확인 등)에 따라 일정 규모 이상²⁾의 건축물 및 공동주택에 대하여 기계설비 유지관리자를 선임하여야 한다고 되어 있다.

따라서 해당 사업장은 건축물 면적에 따라 관련 법령에서 정하는 기계설비 유지관리자의 자격 및 인원을 선임해서 기계설비를 철저히 관리해야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

이번 종합감사(2024. 3. 13. ~ 4. 5.)를 통해 ○○○○본부 법정 관리자 지정 현황을 점검한 결과, ○○○○본부가 상주하고 있는 ○○○○화력 사업장은 연면적이 약 19만㎡로 기계설비 유지관리자를 선임해야 하는 사업장이나, 기계설비 유지관리자를 선임하지 않고 있음을 확인하였다.

○○○○본부가 상주하고 있는 ○○○○화력 사업장은 우리 회사가 일부 출

1) DNO : De-NOx(=Denitrification) Operator, 탈질설비 운전원

2) 기계설비 유지관리자 선임 대상 건축물 기준 중에 연면적 6만㎡ 이상 건축물은 선임자격 및 선임인원이 특급 1명, 보조 1명을 선임해야 함

자한 ○○○○○○○(주) 소유이고, ○○○○○본부는 ○○○○○○○(주)로부터 ○○○○○ 화력 제x, x호기의 관리운영을 위탁받고 있으므로 기계설비 유지관리자의 선임 주체는 ○○○○○○○(주)인데, ○○○○○○○(주)는 기계설비 유지관리자 선임과 관련된 내용을 인지하지 못해 기계설비 유지관리자를 선임하지 않고 있었다.

○○○○○본부가 기계설비 유지관리자를 선임하는 주체는 아니지만 ○○○○○ ○○○(주)가 우리 회사의 출자 회사이므로 안전사고 발생 등 불미스러운 일이 발생 하지 않도록 ○○○○○본부 * * * * 부 는 ○○○○○○○(주)와 협조하여 관련 법령에 맞게 기계설비 유지관리자 선임자격과 해당 인원이 조속히 선임될 수 있도록 조치할 필요가 있다.

관계부서 의견

○○○○○본부 관계부서는 법정 안전관리자 선·해임 업무처리가 미흡하였음을 인정하고 앞으로 관련 업무를 철저히 하겠다는 취지의 의견을 제시하였다.

○○○○○본부 관계부서는 기계설비 유지관리자 선임과 관련해서 ○○○○○(주)와 적극적으로 협의해서 조치하겠다는 취지의 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○○○○본부장은 ① 앞으로 법정 안전관리자 등 업무에 공백이 생기지 않도록 선·해임 지정, 신고 관련 업무를 철저히 하시고, (주의)

② 해임된 태양광 전기안전관리자에게 부적정하게 지급된 기술수당 x원을 회수하시고, (시정)

③ 법정 안전관리자 선·해임 업무 및 기술수당 관리를 소홀히 한 관련자에게는

「상별규정」 제27조(경고 및 주의)의 규정에 따라 “주의” 처분하시기 바랍니다.

(주의)

○○○○○본부장은 ○○○○○○○(주)가 기계설비 유지관리자를 조속히 선임할 수 있도록 관련 내용을 고지하시기 바랍니다. (권고)

[관련자]

소 속	호칭·성명	담당기간	담당업무	현 근무처	조치요구
○○○○○본부 * * * * 실	MMM	20xx. x. ~ 20xx. x. 현재		○○○○○본부 * * * * 실	주의
○○○○○본부 ■■■■■처 * * * * 부	NNN	20xx. x. ~ 20xx. x. 현재		○○○○○본부 ■■■■■처 * * * * 부	주의
○○○○○본부 ■■■■■처 * * * * 부	OOO	20xx.xx. ~ 20xx. x.		○○○○○본부 ■■■■■처 * * * * 부	주의